

TRIBUNAL PLENO DE 19/02/25

ITENS Nº 2 E 3

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

Processos: TC-021174.989.24-4
TC-021225.989.24-3

Representantes: Rom Card – Administradora de Cartões
Verocheque Refeições Ltda

Representada: **Prefeitura de Cubatão**

Responsável: Ademário da Silva Oliveira (Prefeito)

Objeto: Representações em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90074/2024, que visa à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição e vale alimentação.

Valor estimado: R\$ 56.848.433,68

Advogados(as): Paulo André Simões Poch (OAB/SP nº 181.402), Rogério Molina de Oliveira (OAB/SP nº 156.107), Enrico Carvalho Rezende Watanabe (OAB/SP nº 355.515).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE EM ÚNICO CONTRATO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA REDE CREDENCIADA MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL NO MOMENTO DA ASSINATURA DO AJUSTE. SORTEIO COMO ÚLTIMO CRITÉRIO DE DESEMPATE. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL. CONFORMIDADE COM ATUAL ENTENDIMENTO DA CORTE. OBSERVÂNCIA AOS ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Em procedimentos licitatórios, a comprovação de capacidade técnica pode ser realizada mediante atestados que demonstrem a execução de objeto semelhante ao licitado por meio de um ou mais ajustes pretéritos.
2. A despesa pública em contratos destinados ao fornecimento de vale alimentação/refeição é formada pela soma dos numerários correspondentes aos créditos do benefício com a taxa de administração, de maneira que o repasse desse montante à Contratada deve observar os estágios da despesa pública relativos ao empenho, à liquidação e pagamento, conforme estabelecido nos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/64, não havendo que se falar em descaracterização da natureza pré-paga do auxílio.

RELATÓRIO

Em exame representações manejadas por **Verocheque Refeições Ltda. e ROM Card – Administradora de Cartões** em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90074/2024¹, lançado à praça pela **PREFEITURA DE CUBATÃO**, com vistas à “contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição e vale alimentação”.

Verocheque Refeições Ltda. contesta exigência de atestado de capacidade técnica que certifique a execução pretérita do objeto licitado em um único contrato, respeitada quantidade mínima equivalente a 50% do total de servidores potencialmente beneficiados pela almejada contratação².

¹ Processo administrativo nº 8.115/2024.

² EDITAL

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, cuja documentação exigida poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

[...]

Qualificação Técnica

7.1.27. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa(s) jurídicas(s) de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, devendo a licitante comprovar ter atendido, **em um mesmo contrato**, a quantidade mínima equivalente a 50% do total de servidores descritos no Anexo I, conforme Súmula 24 do TCESP.

Segundo alega, mencionado requisito é restritivo e ilegal, pois impede a participação de interessados com capacidade técnica comprovada pela “somatória de mais de um atestado”.

Discorda, outrossim, do critério de desempate por sorteio da loteria federal, previsto no item 5.18.3 do edital³, ao argumento de ser incomum, possuir regras confusas e estar em dissonância com os princípios da legalidade e da objetividade no julgamento das propostas comerciais.

³ EDITAL

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

[...]

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18.3. Esgotadas as opções acima e ainda havendo necessidade de proceder com o desempate, será realizado sorteio público com a utilização da Loteria Federal, organizada pela Caixa Econômica Federal, com as seguintes regras:

5.18.3.1. O concurso a ser considerado para fins de sorteio será o imediatamente seguinte ao momento da caracterização final do empate;

5.18.3.2. Será atribuído para cada licitante em situação de empate um número, na ordem sequencial que aparecerem no sistema, considerando o último lance válido. Exemplo:

a) Para a primeira empresa será atribuído o número 01;

b) Para a segunda empresa será atribuído o número 02;

c) Para a terceira empresa será atribuído o número 03, e assim sucessivamente;

5.18.3.3. Para apuração da proposta vencedora, serão considerados os dois últimos dígitos do 1º prêmio a ser sorteado na Loteria Federal;

5.18.3.4. A escolha se dará pelo acerto (número da proposta = dois últimos dígitos do 1º prêmio);

5.18.3.5. Não ocorrendo o disposto no item 5.18.3.4, a escolha do vencedor se dará pela maior proximidade (para baixo ou para cima) do número da proposta com os dois últimos dígitos do 1º prêmio;

5.18.3.6. As demais classificações (segundo, terceiro, quarto, quinto etc.) serão obtidas nas mesmas condições;

5.18.3.7. Havendo empate novamente, o mesmo procedimento descrito no item 5.18.3 se seguirá posteriormente.

Ao que lhe coube, **ROM Card – Administradora de Cartões EIRELI** questiona a forma pós-paga de pagamento dos repasses de créditos (trinta dias após a apresentação da nota fiscal à Administração⁴), prática que, no seu entender, descaracteriza a natureza pré-paga do vale alimentação, além de ser vedada, consoante artigo 175 do Decreto nº 10.854/2021⁵ e inciso II do art. 3º da Lei nº 14.442/22⁶.

Critica a ausência de previsão de prazo razoável e necessário ao cumprimento da exigência contida no Item 3.6 do Termo de Referência⁷, que

⁴ Anexo I – Termo de Referência

5. DOS PAGAMENTOS

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. Seguindo os padrões da Prefeitura Municipal de Cubatão.

⁵ Decreto nº 10.854/2021 - Art. 175. As pessoas jurídicas beneficiárias, no âmbito do contrato firmado com fornecedoras de alimentação ou facilitadora de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, não poderão exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, prazos de repasse que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador.

⁶ Lei Federal nº 14.442/2022 - Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber: [...]

II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados;

⁷ Anexo I – Termo de Referência

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

[...]

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO – A Licitante deverá apresentar rede mínima de 200 (duzentos) estabelecimentos credenciados na Região Metropolitana da Baixada Santista, para o atendimento dos servidores, respeitando a quantidade mínima de estabelecimentos conveniados por município, de acordo com a tabela abaixo:

CIDADE	Nº MÍNIMO DE ESTABELECIMENTOS
CUBATÃO	50
SANTOS	60
SÃO VICENTE	40
PRAIA GRANDE	20
GUARUJÁ	10
MONGAGUÁ	05
ITANHAÉM	05
PERUÍBE	05
BERTIOGA	05
TOTAL	200

3.6. A rede credenciada prevista nos itens 3.5 será exigida somente ao vencedor quando assinatura do contrato.

impõe à licitante vencedora a comprovação, no ato de assinatura do contrato, da rede credenciada na sua integralidade.

Defende que aludida condição viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, além de caminhar na contramão do proveito econômico ambicionado pela Administração. Nessa esteira, sugere a fixação de prazo mínimo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do instrumento contratual.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar de suspensão do torneio e, por ocasião de eventual julgamento de mérito, o reconhecimento da procedência das insurgências, com reflexa determinação ao município licitante para adoção de providências saneadoras dos vícios editalícios, reabrindo-se, em seguida, prazo aos interessados para apresentação das propostas, na conformidade da lei de regência.

Verossimilhança de ao menos parte das alegações impulsionou a determinação de **suspensão cautelar do certame**⁸, com abertura de prazo para exercício do contraditório, **medida referendada pelo E. Tribunal Pleno em sessão subsequente**⁹.

A **Prefeitura de Cubatão** reconhece que há falhas no ato convocatório, motivo de se comprometer a modificar (i) a cláusula relativa à qualificação técnica, para possibilitar a demonstração da prestação de serviços por meio de múltiplos contratos, (ii) o critério de desempate de licitantes, adaptando-o ao artigo 1º da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79/2024¹⁰, bem

⁸ Eventos 12, 20 e 29 – TC-021225.989.24.

⁹ Evento 32 - TC-021225.989.24.

¹⁰ Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79/2024 - Altera a Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2022, para prever a hipótese de sorteio, bem como para atualizar percentuais máximos para convocação de licitantes nas modalidades aberto/fechado e fechado/aberto quando for prevista a aplicação de margens de preferência.

Art. 1º Esta Instrução Normativa altera a Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2022, para prever a hipótese de sorteio, bem como para atualizar percentuais

como (iii) os itens 3.6 e 4.5 do Termo de Referência, a fim de disponibilizar prazo de 30 dias, contados da assinatura do contrato, à vencedora da disputa para apresentação da rede credenciada¹¹.

Todavia, consigna que a forma de pagamento prevista não demanda correção, já que estaria em consonância com a legislação de regência e o entendimento desta Corte¹².

Assessoria Técnico-Jurídica – ATJ considera procedentes as críticas relativas à prova de capacidade operacional por meio de único contrato – devendo ser acolhidos atestados amparados na execução de objeto semelhante mediante um ou mais ajustes – e à ausência de prazo razoável para a vencedora da disputa comprovar a rede credenciada¹³.

Além disso, opina pela parcial procedência da objeção ao desempate final de propostas mediante sorteio da loteria federal – acolhendo proposta da Prefeitura de utilizar, para tanto, regra contida na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, com redação dada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 79/2024¹⁴.

O **Ministério Público de Contas** acompanha na íntegra manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica pela procedência parcial da representação¹⁵.

Este o relatório.

GCMAB

máximos para convocação de licitantes nas modalidades aberto/fechado e fechado/aberto quando for prevista a aplicação de margens de preferência.

¹¹ Evento 37.2, TC-021225.989.24.

¹² Evento 37.2, TC-021225.989.24.

¹³ Evento 49, TC-021225.989.24.

¹⁴ Evento 49, TC-021225.989.24.

¹⁵ Evento 53, TC-021225.989.24.

LEA

TC-021174.989.24-4

TC-021225.989.24-3

VOTO

Acompanho manifestações unânimes de Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas pela **procedência parcial** das representações.

O reconhecimento pela Prefeitura da necessidade de alteração de regras do certame quanto (i) à prova de capacidade técnico-operacional, para que seja possível apresentar atestados que demonstrem experiência prévia na execução de objeto semelhante ao licitado por meio de um ou mais contratos, e (ii) à necessidade de concessão de prazo razoável à vencedora da disputa para comprovar a rede credenciada, com disponibilização de 30 dias para cumprimento dessa medida, contados a partir da assinatura do ajuste, enseja a procedência das críticas correlatas.

Sem embargo, calha **recomendar** à Origem que, na remodelação do edital, atente para as observações de ATJ-Jurídica sobre a necessidade de aperfeiçoar a redação da cláusula relativa à qualificação técnica (evento 49 do TC-021174.989.24).

Também na esteira do parecer de ATJ, possível a realização de sorteio como último critério de desempate no certame, após aplicação dos parâmetros indicados no artigo 60 da Lei nº 14.133/21¹⁶, por analogia a previsões

¹⁶ Lei nº 14.133/21 - Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

contidas no artigo 55, inciso IV, da Lei nº 13.303/16¹⁷, e no artigo 45, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06¹⁸, e por tratar-se de mecanismo capaz de garantir a isonomia, a impessoalidade e a eficiência no julgamento de propostas, princípios dos quais não devem os atos administrativos se dissociar.

Todavia, parece que a metodologia adotada no torneio (sorteio da Loteria Federal, organizado pela Caixa Econômica Federal) é de difícil compreensão, circunstância que motivou o Órgão Licitante a comprometer-se a modificar este quesito no ato convocatório para encampar método de desempate definido no artigo 28, § 2º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/22¹⁹, que

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; ([Vide Decreto nº 11.430, de 2023](#)) [Vigência](#)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

§ 2º As regras previstas no **caput** deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no [art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).

¹⁷ Lei nº 13.303/16 - Art. 55. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

[...]

IV - sorteio.

¹⁸ LC nº 123/06 - Art. 45. Para efeito do disposto no [art. 44 desta Lei Complementar](#), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: ([Vide Lei nº 14.133, de 2021](#))

[...]

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos [§§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar](#), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

¹⁹ Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022 - Dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 11.432, DE 17 DE MARÇO DE 2023, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **resolve: (Redação dada pela IN nº 79, de 2024)**

[...]

Critérios de desempate

regulamenta a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto no âmbito da Administração Pública Federal, estabelecendo que “proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados”, conjuntura que impõe a procedência parcial da correspondente objeção.

Por outro lado, nenhum óbice há na determinação de que os pagamentos serão realizados no prazo de 30 dias após a apresentação da nota fiscal pela contratada²⁰.

Com efeito, atual entendimento desta Corte, sedimentado a partir do julgamento do TC-008227.989.23²¹, na sessão de 10 de maio de 2023, reconhece que a despesa pública em contratos destinados ao fornecimento de vale alimentação/refeição é formada pela soma dos numerários correspondentes aos créditos do benefício com a taxa de administração, de maneira que o repasse desse montante à contratada deve observar os estágios relativos ao empenho, à liquidação e pagamento, conforme estabelecido nos artigos 60 a 63 da Lei nº 4.320/64²².

Art. 28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 1º Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o caput. **(Redação dada pela IN nº 79, de 2024)**

§ 2º Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o caput, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. **(Redação dada pela IN nº 79, de 2024)**

²⁰ ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

5. DOS PAGAMENTOS

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela Contratada. Seguindo os padrões da Prefeitura Municipal de Cubatão.

²¹ e. Conselheiro Robson Marinho, Relator.

²² Lei nº 4.320/64 – Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de empenho” que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Além disso, não há que se falar em descaracterização da natureza pré-paga do auxílio alimentação, vez que o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 14.442/2022²³ produz efeitos somente na relação da administradora dos cartões com os empregados beneficiários.

Nesse sentido as seguintes decisões:

TC-010229.989.23-1 – E. Tribunal Pleno, sessão de 24 de maio de 2023.
E. Conselheiro Dimas Ramalho, Relator.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3º, INCISO II DA LEI 14.442/2022. NATUREZA PRÉ-PAGA DOS VALORES A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS TRABALHADORES. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REPASSES À ADMINISTRADORA. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA – EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4.320/64. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale-alimentação, o valor correspondente aos repasses dos numerários referentes aos créditos dos cartões dos beneficiários é considerado despesa pública, submetendo-o aos estágios previstos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento), inviabilizando, portanto, sua antecipação à administradora dos benefícios;

2. A regra do inciso II do artigo 3º da Lei 14.442/2022 estabelece a produção de efeitos apenas na relação da administradora com os empregados beneficiários, obrigando-a ao repasse dos créditos nos

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

²³ Lei nº 14.442/22 - Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber:

[...]

II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados.

cartões dos beneficiários de forma a garantir a natureza pré-paga do benefício.

TC-000067.989.25-1 – Decisão singular proferida pelo E. Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira em 9 de janeiro de 2025.

“Consoante a assentada jurisprudência desta Corte, o valor correspondente aos repasses dos numerários referentes aos créditos dos cartões dos beneficiários é considerado despesa pública, submetendo-o aos estágios previstos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento). Inviável, nesse contexto, a imposição de sua antecipação à administradora dos cartões, nos termos pretendidos pela representante.

Não há que se falar, ainda, em descaracterização da natureza pré-paga do benefício, uma vez que o artigo 3º da Lei 14.442/2022, em seu inciso II, estabelece a produção de efeitos apenas na relação da administradora com os empregados beneficiários, obrigando-a ao prévio repasse dos créditos nos respectivos cartões.

Nesse sentido, destaca-se a decisão proferida na Sessão Plenária de 30/10/2024, nos autos do TC-20294.989.24, *in verbis*:

‘A insurgência relativa ao prazo de pagamento ao contratado não comporta acolhimento, pois incide sobre questão já decidida por este E. Tribunal e a representação não trouxe elementos capazes de provocar decisão diversa do entendimento já pacificado em nossa jurisprudência.

Isto porque o entendimento contido no voto condutor do julgamento dos TCs 8227.989.23, 8232.989.23, 8333.989.23, 9051.989.23 e 9106.989.23, relatados pelo eminente Conselheiro Robson Marinho na sessão de 10/05/2023, tomou por premissa que o valor correspondente aos repasses dos numerários referentes aos créditos dos cartões dos beneficiários é considerado despesa pública, submetendo-o aos estágios previstos nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 (empenho, liquidação e pagamento), inviabilizando portanto sua antecipação à administradora dos benefícios.

A interpretação prevalente naquele julgado em relação ao inciso II do artigo 3º da Lei 14.442/2022 estabelece a produção de efeitos apenas na relação da administradora com os empregados beneficiários, obrigando-a ao repasse dos créditos nos cartões dos beneficiários de forma a garantir a natureza pré-paga do benefício.

No entanto, esta Corte rejeitou o aproveitamento do dispositivo para tutelar a pretensão de antecipação dos pagamentos às empresas administradoras dos cartões de benefícios, por confrontar com a disciplina legal da despesa pública. (Relator Cons. Dimas Ramalho).’.”

Ante o exposto e adstrito aos pontos suscitados nas iniciais, voto pela **procedência parcial** das representações manejadas por **Verocheque Refeições Ltda e ROM Card – Administradora de Cartões** em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90074/2024, determinando-se à PREFEITURA DE CUBATÃO que, caso decida prosseguir com o certame, promova alterações no ato convocatório para:

- (i) aceitar atestados de capacidade técnica que demonstrem experiência na execução de objeto semelhante ao licitado por meio de um ou mais contratos;
- (ii) conceder prazo razoável à vencedora da disputa para comprovar a rede credenciada; e
- (iii) adotar metodologia de sorteio com regras claras, definidas no ato convocatório, para desempate final de propostas.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/2021.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após prazo recursal.

GCMAB
LEA